

มีตำแหน่งหน้าที่ในระดับสูง ย่อมให้อภัยค่าตามความจริง และไม่มีเหตุผลใดที่จะให้การปรักปรำผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางปรากฏว่าใบสำคัญรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีกรอกรายละเอียด รวมทั้งการลงลายมือชื่อ “ผู้รับเงิน” และลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” เป็นหมึกที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างมั่นคง ดังนั้น พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรอันเป็นเท็จและปลอมลายมือชื่อวิทยากรในใบสำคัญรับเงินดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำใบสำคัญรับเงินอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการจ่ายประกอบการหักล้างเงินยืมของโครงการ จึงเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์โดยมิชอบ เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท และสำนักงาน ก.พ. ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินเหลือจ่ายจะต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ตามบัญชี ๘ ของข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) และฐานประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๓/๒๕๖๕)

การที่ปลัดสุขาภิบาลซึ่งมีหน้าที่จัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของสุขาภิบาลได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินในกิจการดังกล่าวซึ่งมีลักษณะไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดของที่ดินแปลงข้างเคียง รวมทั้งมีพฤติการณ์ปกปิดข้อเท็จจริงว่าตนเองเป็นเจ้าของที่ดินรวมอยู่ในแปลงที่ซื้อขายด้วย อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือได้ว่าปลัดสุขาภิบาลเข้ามีประโยชน์เกี่ยวข้ออันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการดังกล่าว อันเป็นการกระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอหนอง จันทนครศรีธรรมราช มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่ปลัดสุขาภิบาลหนอง และเป็นการสมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสุขาภิบาลตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้สุขาภิบาลหนองใช้เป็นที่ดินและกำจัดขยะมูลฝอยต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของสุขาภิบาลหนอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากพยานหลักฐานในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกิจการดังกล่าวมีลักษณะไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตามวัตถุประสงค์ได้อันมีลักษณะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศสุขาภิบาลหนองลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีพิเศษจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดของที่ดินแปลงข้างเคียง รวมทั้งมีพฤติการณ์ปกปิดข้อเท็จจริงว่าตนเองเป็นเจ้าของที่ดินรวมอยู่ในแปลงที่ซื้อขายด้วยเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและตนเองในฐานะผู้ขาย อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามีประโยชน์เกี่ยวของอันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการดังกล่าวอันเป็นการกระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น การที่คณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลอันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และประธานกรรมการได้จัดส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาโทษทางวินัย



ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยถือเอารายงานการสอบสวน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้พิจารณาและมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติและในการพิจารณากำหนดระดับโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้การกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่มีเหตุอันควรปราณีอื่นใดที่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในส่วนนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นอกจากลงโทษในฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว ยังได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยในฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับ มาตรา ๑๙ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นได้ว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยมีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น ไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำการอื่นใด ซึ่งเป็นใช้อำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มติดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา



การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวมากำหนดฐานความผิด และกำหนดโทษโดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ ข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ อำนางหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ยกขึ้นกล่าวอ้าง แต่ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ในความผิดฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ทำให้ผลของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง โทษไล่ออกจากราชการเป็นโทษสูงสุดของสถานโทษทางวินัย ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก และคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่ลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย และศาลไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนอื่น ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๑/๒๕๖๕)

หลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิด เพียงครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำและโทษ ที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิด และโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล ผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำ เพียงครั้งเดียว จึงเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง หรือปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจ



จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ในขณะที่เกิดคดีพิพาท

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมสงเคราะห์ ๒ ได้ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินจำนวน ๓ ครั้ง จากบัญชีอาหารกลางวันโรงเรียน นิคมสงเคราะห์ ๒ เลขที่บัญชี xx-xxxx-xx-๐๑๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และจากบัญชีเงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ เลขที่บัญชี xx-xxxx-xx-๐๒๕๑๕๐-๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีว่า เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมา ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่จะมีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามการชี้มูล ความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำข้อเท็จจริงของการกระทำที่ผู้ฟ้องคดี ได้เบิกถอนเงินจากบัญชีเลขที่ xx-xxxx-xx-๐๑๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และจากบัญชีเลขที่ xx-xxxx-xx-๐๒๕๑๕๐-๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท มาดำเนินการทางวินัยและได้มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีด้วยข้อเท็จจริง ดังกล่าวไปแล้ว โดยที่หลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดเพียงครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคล นั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคล มากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว จึงเป็นการจำกัด สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้



ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดคดีพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมานั้น มาออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอีกครั้ง โดยมีได้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีสำหรับการกระทำความผิดทางวินัยเรื่องเดียวกัน อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีแต่ละครั้งที่ปรากฏในสำนวนคดีของ ป.ป.ช. พบว่า ผู้ฟ้องคดีมีการกระทำทุจริตโดยการเบิกถอนเงินจากบัญชีของโรงเรียนจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งการกระทำแต่ละครั้งเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ โดยความผิดแต่ละครั้งถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อปรากฏว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีครั้งหนึ่งในจำนวนการกระทำทั้งสามครั้งดังกล่าว คือ การเบิกเงินไปจากบัญชี xx-xxxx-xx-๑๐๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้นำมาเป็นฐานในการออกคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเอาการกระทำครั้งนั้นมาเป็นเหตุในการออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แม้คำสั่งดังกล่าวจะนำเอาการกระทำความผิดอีกสองครั้งของผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยถูกลงโทษไปแล้วมารวมเป็นเหตุลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ถือเป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียวแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๗/๒๕๖๕)

การมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเวลาดังกล่าวจริง อีกทั้งยังมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการในวันและเวลา





นอกเหนือจากที่ทางราชการได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผน ระดับ ๖ว สังกัดเทศบาลตำบลคลองไผ่ ได้มีหนังสือขออนุมัติให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและให้มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนได้ตามคำขอ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและพนักงานเทศบาล รวม ๖ คน โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเดือนพฤษภาคมจำนวน ๘ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายนจำนวน ๕ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคมจำนวน ๔ วัน ได้แก่ วันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคมจำนวน ๕ วัน ได้แก่ วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ และวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๗ โดยเป็นวันธรรมดา จำนวน ๑๖ วัน วันหยุด จำนวน ๖ วัน ส่วนนาย จ. ขอเบิกค่าตอบแทนในวันธรรมดา จำนวน ๑๗ วัน วันหยุด จำนวน ๓ วัน และมีการเบิกในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้องสอด) ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกับพวกว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จึงมอบหมายพนักงานได้สวนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว จากการไต่สวนพบว่า ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและนาย จ. ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยที่คำสั่งเทศบาลตำบลคลองไผ่ ได้กำหนดให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเบิกค่าตอบแทนให้แก่ตนเองและนาย จ. ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้ ผู้ร้องสอดมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย



ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ จึงมีหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะรักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผน ได้มีหนังสือขออนุมัติให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและให้มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน ตามคำขอของกองวิชาการและแผนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งปรากฏตามฎีกาเบิกเงิน บประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเอกสารบัญชีการลงเวลาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน และได้รับรองการเบิกจ่ายเป็นหลักฐานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และเป็นผู้รับเงินตามฎีกา ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำเอกสาร ผู้ฟ้องคดีเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ดี หรือไม่ประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนในวันอื่นที่ไม่ใช่วันเวลาที่ปรากฏ ในหนังสือขอเบิกค่าตอบแทนและเอกสารดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการในวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และในวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง หรือไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเทศบาลคนอื่นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม จึงเป็น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะกระทำความผิด และเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์





ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างการถูกลั่นแกล้งที่เกิดจากความขัดแย้งภายในองค์กร ไม่มีการลงโทษบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือลงโทษในสถานโทษที่เบากว่าผู้ฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าตอบแทนจำนวนวันที่น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ และได้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ได้ และเมื่อผู้ร้องสอดพิจารณาแล้วมีมติชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงานพร้อมความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลงโทษทางวินัย จึงถือว่ารายงานและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ตามข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๗๐ วรรคสอง ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมาดังกล่าว ซึ่งศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจแทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๙๓/๒๕๖๕)

การที่ปลัดอำเภอจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติจำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนสมรสของชายชาวต่างชาติก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายอันอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายได้ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต จึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

กรมการปกครองได้สอบสวนขยายผลการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายชาวอินเดีย ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ช่วงตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีการจดทะเบียนสมรสผิดปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับหญิงไทยและชายชาวอินเดีย ในช่วงระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และยอมให้บุคคลอื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๒ (๑) (๒) ประกอบกับ มาตรา ๘๓ (๓) (๔) เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบ จึงได้เสนอให้ อ.ก.พ. จังหวัดสระบุรี พิจารณาต่อไป ซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดสระบุรี มีมติลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไล่ออกจากราชการ และรายงานคำสั่งลงโทษดังกล่าวให้ อ.ก.พ. กรมการปกครอง และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ซึ่งต่อมามีมติว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ และแก้ไขฐานความผิดในคำสั่งให้ลงโทษเป็นความผิดตามมาตรา ๘๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพียงสถานเดียว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดียที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียน จำนวน ๑๔๒ คู่ นั้น เป็นการจดทะเบียนสมรสที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ เช่น ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ตลอดจนไม่ได้มีการลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบสำคัญการสมรส (คร.๓) ให้ครบถ้วน เป็นต้น ตลอดจนเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย คือเป็นการจดทะเบียนสมรสให้คู่สมรสที่คู่สมรสไม่ได้มีเจตนาจะอยู่กินกันฉันสามีภริยากันจริง การจดทะเบียนสมรสดังกล่าวจึงเป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา ๑๔๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดียที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่



ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียน จำนวน ๑๔๒ คู่ จึงเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านเข้าไปใช้งานในโปรแกรมการจดทะเบียนสมรสให้นาง อ. ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านเข้าไปใช้งานในโปรแกรมการจดทะเบียนสมรสตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕/๓ ด้วย จึงเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดีย จำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนสมรสของชายชาวต่างชาติก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายอันอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายได้ จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งในส่วนฐานความผิดเป็นความผิดตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพียงฐานเดียว นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ ซึ่งเป็นผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ประโยชน์ตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน กรณีจึงไม่จำเป็นต้องนำมาตรา ๘๓ (๓) และมาตรา ๘๕ (๗) มาปรับเป็นฐานความผิดด้วยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งในส่วนฐานความผิดจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๖ และที่ พบ. ๑๑/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สวนและมิมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลัก คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสามารถดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)



**แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ  
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ได้**

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสงหา  
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการตรวจค้นบ้านของนาง อ. กับพวก  
พบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) และได้มีการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดอ่างทอง  
ศาลจังหวัดอ่างทองพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับนาง อ. กับพวก และญาติของนาง อ. ได้ร้องเรียน  
ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงิน  
จากนาง น. เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนางสาว พ. หลานของนาง อ. ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกั  
การถูกจับกุม ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการเห็นควรยุติเรื่อง และในเวลาเดียวกัน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการแต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการไต่สวนในกรณีดังกล่าว ผลการไต่สวนพบว่าผู้ฟ้องคดีได้เรียกและรับเงินจากนาง น. จริง  
การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจ  
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง  
หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ มาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็น  
เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจู่โจมใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้  
ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ  
หน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๐  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวน และแจ้ง  
ความเห็นพร้อมกับส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
พิจารณาโทษลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  
จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง  
ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการ  
อุทธรณ์ (ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติยกอุทธรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี  
เป็นไล่ออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงโทษ  
ไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมายถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลฉบับเดียวกัน อันเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ส่วนความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชี้มูลความผิดได้จะต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลักเสียก่อน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ได้ตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา อีกทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับทราบถึงเหตุที่ถูกกล่าวหาและได้รับแจ้งว่าการกระทำตามที่ถูกร้องเรียนมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ปรากฏตามบันทึกปากคำของผู้ถูกกล่าวหา และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยการจัดส่งรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนพร้อมบันทึกถ้อยคำพยาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และให้โอกาสได้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาความผิดทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน



และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๔/๒๕๖๖)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจะดำเนินการสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ และต้องลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี แม้จะอ้างว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย แต่เมื่อเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาอนุญาต การลาออกจากราชการดังกล่าวจึงยังไม่มีผลทางกฎหมาย

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันที่ขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งกรณีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งส่งหนังสือขอลาออกคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว ต่อมา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยไม่ได้รายงานเหตุผลความจำเป็นหรือยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ เป็นการไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยมิได้รายงานเหตุผลความจำเป็นหรือยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา





ตามระเบียบของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอลาออก แม้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งให้ทราบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการเสนอเรื่องขอลาออกจากราชการตามที่ยื่นหนังสือขอลาออกไว้ได้ และขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใด ๆ การกระทำดังกล่าวจึงมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันควร โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการตามข้อ ๔๐ วรรคสอง และเป็นกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๕๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ ประกอบกับ ข้อ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีนั้นถือเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต การลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายและผู้ฟ้องคดียังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ อีกทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ส่งหนังสือขอลาออกคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกถ้อยคำพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า พยานได้พบผู้ฟ้องคดีเมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๗ ลักษณะอาการภายนอกของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยหนัก เดินเอียงซ้ายเล็กน้อย ไม่ได้ใช้ไม้เท้า แต่ใส่เสื้อก้อ่นรัดเอวเพื่อปรับสรีระร่างกายให้สมดุล กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ยังไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยหนักจนไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการได้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะ



ไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงที่พึงต้องดำเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยการจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ หรือหากผู้ฟ้องคดีป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ ผู้ฟ้องคดีจะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๙ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการและมีการจัดส่งใบลาตามระเบียบดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามข้อ ๔๐ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ และเมื่อกรณีความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ตามข้อ ๕๓ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๔ (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๓๑/๒๕๖๖)

**อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีประเด็นการโต้แย้งการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย**  
เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ แต่กลับมีหนังสือแจ้งว่าจะทำความเห็นประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาดและได้รับเอกสารการสอบสวน



ทางวินัยครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น กรณีจึงเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่มีการแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในหนังสืออุทธรณ์ จึงไม่มีลักษณะเป็นอุทธรณ์ และแม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะยื่นอุทธรณ์ใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสั่งให้เปิดเผยแล้ว ก็เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา จึงหาผลทำให้อุทธรณ์ที่ยื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กลับกลายเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๓ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยเอกสารรายงาน การสอบสวนทางวินัยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีหนังสือลงวันเดียวกัน ร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองหนองคาย นายอำเภอเมืองหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในข้อเท็จจริงและหรือ ข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องขอรับเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมประกอบอุทธรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุบังพวน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีประเด็นการโต้แย้งการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยตรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำความเข้าใจการอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม พร้อมรายงานความคืบหน้าการขอข้อมูลข่าวสารให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า จะทำความเข้าใจประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัย ชี้ขาดและได้รับเอกสารการสอบสวนทางวินัยครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับเอกสารครบถ้วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติว่า ไม่พิจารณา หนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีการแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในหนังสืออุทธรณ์จึงไม่มี ลักษณะเป็นอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ



การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ในระหว่างนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลคำวินิจฉัย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากยื่นเกินกำหนดระยะเวลาสามสิบวันตามข้อ ๑๑๙ วรรคสอง และข้อ ๑๒๔ ของประกาศฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งก็ตาม แต่เนื่องจากอุทธรณ์ดังกล่าว ระบุแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ โดยจะยื่นรายละเอียดและเอกสารประกอบคำอุทธรณ์ เมื่อได้รับเอกสารข้อมูลที่ขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนแล้ว โดยมีได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ว่าถูกลงโทษไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร จึงถือว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบและไม่ถูกต้อง ในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย มีหนังสือแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีให้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอุทธรณ์พร้อมรายงานความคืบหน้าการขอข้อมูลข่าวสารให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเพียงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจะทำความเข้าใจประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาด และได้รับเอกสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ดังนั้น หนังสืออุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าไม่มีลักษณะเป็นคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๓ ประกอบข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน กรณีเช่นนี้ถือว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ



สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอีกครั้ง ก็เป็นการดำเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว จึงหาผลทำให้อุทธรณ์ที่ยื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายกลับกลายเป็นอุทธรณ์ที่ขัดด้วยกฎหมายไปไม่ เมื่อความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดชัดแจ้งตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นอุทธรณ์ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้คัดสำเนารายงานการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จึงไม่ถือเป็นพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีที่จะทำให้สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าจะทำความเห็นประกอบอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาดและได้รับเอกสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หนังสือดังกล่าวจึงมิใช่หนังสือขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๖/๒๕๖๖)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจได้ยื่นใบลาจลาจลต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาตและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาจลาจลและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการหรือจงใจละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา ๒๔ วันติดต่อกัน กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม



ระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรือการสอบสวนก็ได้

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๕๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๒๕-

๑๑๒๘

#### ๔) กรณีประพัตติข้ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งมีใช้โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ฉ้อโกงประชาชนด้วยการหลอกลวงให้เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินจำนวนมาก ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินจำนวนมากได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ดังนั้น การที่ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจเพิ่มโทษจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ โดยพิจารณาจากความร้ายแรงที่เกิดขึ้น จึงกระทำได้ตามกฎหมาย และเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีอคติหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในผลแห่งการวินิจฉัยลงโทษ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการใช้ดุลพินิจที่เลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครอง ๖) ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดอุดรธานี ฐานร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยใช้กลโกงซื้อที่ดินเพื่อนำไปขายให้ชาวต่างชาติ ทำให้ประชาชนหลายรายสูญเสียทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก ๓ ปี และให้คืนหรือใช้เงินที่ถูกประทุษร้ายแก่ผู้เสียหาย ต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้แก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นให้ยกคำขอโจทก์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินคืนแก่ผู้เสียหาย ซึ่งคดีอาญาได้ถึงที่สุด จากนั้น จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือแจ้งกรมการปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษจำคุกตามคำพิพากษา กรมการปกครองจึงเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมการปกครอง

